

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

DESPACHO ORDINATÓRIO DE INSTAURAÇÃO Nº 5/2026/CODI/SCO

Processo nº 53500.019425/2026-65

Interessado: Tim S A

O GERENTE DE CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE DIREITOS DOS CONSUMIDORES DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, no exercício das atribuições conferidas pelo artigo 206, IV, do Regimento Interno da ANATEL, aprovado pela Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013, considerando as informações constantes dos itens abaixo;

I) FATOS e NORMA:

Este processo foi gerado em 12 de janeiro de 2024, em virtude da solicitação de inspeção nº 117093 (11296117), criada pela Gerência de Acompanhamento Econômico da Prestação (CPAE), em 6 de dezembro de 2023. Essa solicitação teve como objetivo averiguar a conformidade do processo de tarifação dos valores apurados no momento do faturamento referente ao ano de 2023, de acordo com os termos e condições constantes nos contratos das ofertas do Serviço Móvel Pessoal (SMP), na modalidade pré-paga.

Ao término da fase de acompanhamento, esta Gerência de Controle de Obrigações de Direitos dos Consumidores (CODI) compilou no Informe nº 158/2026/CODI/SCO (15264512), o resultado da fiscalização e das análises realizadas pela CPAE, concluindo pela necessidade de apuração do seguinte indício de descumprimento:

Condutas	Dispositivos infringidos	Serviço	Usuários afetados	Duração
Descontar da franquia principal o uso de serviços OTT (<i>over the top</i>), denominados <i>zero rating</i> .	Art. 3º, I, do RGC	SMP	1	1 dia (30/01/2024)

A infração indicada se classifica como de simples apuração¹, podendo este Pado ser decidido sumariamente com a aplicação da sanção de advertência, prevista no art. 173, inciso I, da Lei nº 9.472/1997 (LGT), e consequente arquivamento, caso as seguintes condições sejam cumpridas pela entidade interessada, dentro do prazo para apresentação de defesa, em conformidade com o disposto na Resolução Interna Anatel nº 323, de 7 de maio de 2024, e nos arts. 25 e 27 do Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas, aprovado pela Resolução nº 589, de 7 de maio de 2012:

- a) reconhecer a materialidade e confessar a autoria da infração;
- b) apresentar prova inequívoca de que cessou a infração e que reparou totalmente o dano ao usuário; e
- c) renunciar expressamente ao direito de litigar administrativamente em relação à infração aqui discutida.

Caso seja observado qualquer descumprimento das condições estabelecidas acima, o presente Pado prosseguirá sob o rito ordinário previsto no Regimento Interno da Anatel para apuração da infração, ficando a entidade sujeita às sanções previstas no art. 173 da Lei nº 9.472/1997 (LGT), considerando o disposto no art. 29 do Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas, aprovado pela Resolução nº 589, de 7 de maio de 2012.

¹ Destaca-se que, embora a Prestadora tenha obtido uma vantagem direta, em decorrência da infração cometida, fazendo com que a infração seja classificada em natureza grave, o valor cobrado indevidamente corresponde a R\$ 0,19 (dezenove centavos) e afetou apenas 1 (um) usuário, o qual foi ressarcido com a quantia de R\$ 1,00 (um real).

II) SANÇÃO APLICÁVEL:

Sanções previstas no artigo 3º do Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas, aprovado pela Resolução nº 589, de 7 de maio de 2012, a depender do resultado desta apuração.

RESOLVE:

a) Instaurar Procedimento para Apuração de Descumprimento de Obrigações – Pado, em desfavor da **TIM S.A., CNPJ nº 02.421.421/0001-11**, prestadora do Serviço Móvel Pessoal (SMP), observando o rito processual previsto na Resolução Interna Anatel nº 323, de 07 de maio de 2024, e nos arts. 25 e 27 do Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas, aprovado pela Resolução nº 589, de 7 de maio de 2012, para apuração de indícios de descumprimento ao Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações (RGC), aprovado pela Resolução nº 632, de 7 de março de 2014;

b) Conceder à **TIM S.A.** acesso integral a este Pado, em atenção ao disposto no artigo 82, inciso III, do Regimento Interno da Anatel;

c) Expedir intimação à **TIM S.A.** para que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento dessa intimação, caso queira, apresentar os documentos especificados acima ou sua defesa administrativa, conforme artigo 82, II, do Regimento Interno da Agência Nacional de Telecomunicações, sem prejuízo do prosseguimento normal do Procedimento Administrativo.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Strazzer Vilas Boas, Gerente de Controle de Obrigações de Direitos dos Consumidores**, em 13/03/2026, às 16:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <https://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **15309578** e o código CRC **16D5D2EB**.